

SCHRIFTSÄTZE · 16.06.1999

Stellungnahme Nr. 5 – Collorafi

ART	DATUM	PARTEIEN
Schriftsatz / Verfahrenshandlung	16.06.1999	Von Bernard Collorafi und seinen Gesellschaften

ÜBERSICHTSBLATT

Stellungnahme Nr. 5 — Ausführungen von Bernard Collorafi · 16. Juni 1999

Überblick: von Bernard Collorafi im Rahmen des gerichtlichen Gutachtens vorgelegte Stellungnahme, die seine Ausführungen zum Protokoll der Gutachtersitzung vom 11. Mai 1999 in Form von Antworten auf die gestellten Fragen darlegt.

Das Wesentliche

Das Dokument beantwortet die Fragen der Sachverständigen Punkt für Punkt. Collorafi legt dar, dass er nahezu die gesamten Dividenden für die Finanzierung seiner Restaurants und die Einkommensteuer verwendet habe und dass seine Vergütung dem normalen Gehalt eines Pächters im McDonald's-System entsprochen habe. Er macht geltend, dass die Miete für Antibes Nord im Verhältnis zu den Investitionskosten überbewertet gewesen sei, und schildert im Einzelnen die Kosteneinsparungen, die durch die gemeinsame Nutzung von Personal und Verwaltungskosten zwischen SEBOL, B et O und LES PINS erzielt worden seien. Er erinnert daran, die Geschäftsleitung vor den Auswirkungen der Eröffnungen von Antibes Ouest und Vallauris in seinem Einzugsgebiet gewarnt zu haben, und erklärt, dass die Finanzierung von Antibes Ouest bereitgestanden habe, als McDonald's den Vertrag kündigte. Das Dokument nennt einen Betrag von 43.000.000 F eingezogener Mieten und fügt Bilanzzusammenfassungen anderer Restaurants bei, die durch die Digitalisierung stark beeinträchtigt sind.

Tragweite

Dieses Dokument speist die Gutachterdebatte über die Geschäftsführung des Franchisenehmers und über die Ursachen der finanziellen Schwierigkeiten, die im Mittelpunkt des Entschädigungsstreits stehen.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/stellungnahme-nr5-collorafi-gutachten-geschaeftsfuehrung-mieten-antibes-1999/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.